



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.011093/2017-83
(RJ2017/5471)

Data do julgamento: 11/12/2018

Acusados: Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.

Bernardo Caliento Gonçalves

Eduardo Henrique Domingues

E.H.D. Construção e Incorporação Ltda.

Lourenço Caliento Gonçalves

Luiz Carlos Rosano

Rafael Guaspari Neto

Sebastião Sussai

Tradeinvest – Investimento e Desenvolvimento S.A.

Ementa: Apurar a responsabilidade do operador e incorporador hoteleiro, bem como de seus administradores, por realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do parágrafo 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03. Advertências. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1. **Por maioria** de votos, com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei nº 6.385/76, aplicar à **E.H.D. Construção e Incorporação Ltda.** e ao seu administrador, **Eduardo Henrique Domingues**, à **Tradeinvest – Investimento e Desenvolvimento S.A.** e aos seus administradores, **Bernardo Caliento Gonçalves** e **Sebastião Sussai**, a penalidade de **advertência**, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03; e

2. **Por unanimidade** de votos, **absolver Lourenço Caliento Gonçalves, Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda., Luiz Carlos Rosano e Rafael Guaspari Neto** da imputação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

O Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho apresentou manifestação de voto por meio da qual propôs a absolvição de todos os acusados, posto que, em seu entendimento, uma vez concedida a dispensa de registro da oferta pela área técnica, não subsistiria justificativa para atuação sancionadora da CVM. Adicionalmente, o Diretor registrou a nebulosidade que pairava sobre a qualificação da modalidade de investimento condo-hoteleiro como valor mobiliário à época do início da referida oferta.

Os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria acompanharam o voto do Relator.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e seus representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, Relator e Presidente da Sessão de Julgamento.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 13/02/2019, às 18:29, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 13/02/2019, às 19:53, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 15/02/2019, às 11:29, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo**, em 18/02/2019, às 09:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 18/02/2019, às 15:52, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0661863** e o código CRC **56F98DCF**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0661863** and the "Código CRC" **56F98DCF**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SEI 19957.011093/2017-83 (RJ 2017/5471)

Reg. Col. nº 1098/18

Acusados:

Tradeinvest – Investimento e Desenvolvimento S.A.

E.H.D. Construção e Incorporação Ltda.

Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.

Lourenço Caliento Gonçalves

Sebastião Sussai

Bernardo Caliento Gonçalves

Eduardo Henrique Domingues

Luiz Carlos Rosano

Rafael Guaspari Neto

Assunto:

Apurar a responsabilidade do operador e incorporador hoteleiro, bem como de seus administradores, por realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Relator:

Presidente Marcelo Barbosa





COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Relatório

I. Objeto e origem

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face da Tradeinvest – Investimento e Desenvolvimento S.A. (“Tradeinvest”) e de seus administradores Lourenço Caliento Gonçalves, Bernardo Caliento Gonçalves e Sebastião Sussai, da E.H.D. Construção e Incorporação Ltda. (“EHD”) e de seu administrador Eduardo Henrique Domingues (“Eduardo Domingues”), da Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. (“Atlantica”) e de seus administradores Luiz Carlos Rosano (“Luiz Rosano”) e Rafael Guaspari Neto (“Rafael Guaspari”), para apurar a suposta realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76¹ e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03² e, sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76³ e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03⁴.

2. O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM nº RJ2015/1869, instaurado a partir de questionamento apresentado por participante do mercado, anunciando a existência de possível irregularidade na oferta de investimento relacionada ao empreendimento hoteleiro Comfort Hotel & Convention Center Americana (“Empreendimento”).

II. Fatos

3. Diante de indícios de realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo (“CICs”), a SRE encaminhou o Ofício nº 123/2015 (fls. 5/6) em 06.03.2015, solicitando à C.R.I. Ltda. (“C.R.I.”)⁵, Tradeinvest e Atlantica que se

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

² Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

³ Art. 19. (...) § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...)

⁴ Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.

⁵ A posição ocupada pela C.R.I. na oferta do investimento associado ao Empreendimento foi substituída pela EHD, razão pela qual não foi acusada neste PAS.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

manifestassem sobre a referida infração e encaminhassem a esta autarquia as informações que julgassem necessárias e os contratos de investimento utilizados no Empreendimento.

4. Em resposta protocolada em 12.03.2015 (fls. 8-10), EHD, representada por seu administrador Eduardo Domingues, identificou-se como proprietária e incorporadora do Empreendimento e alegou que o investimento ofertado não apresentava as características de contrato de investimento, nos termos do art. 2º, inciso IX da Lei nº 6.385/76, solicitando a extinção do processo. Nessa ocasião, encaminhou os documentos relacionados ao Empreendimento⁶.

5. A Tradeinvest manifestou-se no âmbito do Processo Administrativo CVM nº RJ2015/1951 (fl. 155)⁷, ocasião em que informou que o Empreendimento é “*incorporado e administrado*” pela EHD e que atua como “*investidora patrimonial*”.

6. Em 09.06.2015, após identificar que o material publicitário referente à oferta dos CICs relacionados ao Empreendimento permanecia disponível na internet (fls. 101-107 e 153-171), a SRE enviou à EHD o Ofício nº 397/2015 (fl. 176) por meio do qual suspendeu referida oferta pelo prazo de até trinta dias, determinando que fossem sanados nesse período os vícios que levaram à suspensão. Nessa oportunidade, a SRE também determinou a publicação imediata de comunicado ao mercado informando sobre a suspensão, o cumprimento das demais providências cabíveis em relação à oferta, em especial aquelas descritas no art. 20 da Instrução CVM nº 400/03⁸, e que fosse informado o número de investidores que adquiriu os CICs relativos ao Empreendimento até aquela data.

⁶ Os seguintes documentos foram encaminhados: (i) memorial de incorporação do Empreendimento (fls. 18-37); (ii) minuta da futura convenção condominial do Empreendimento (fls. 38-74); (iii) minuta do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel e outras avenças (fls. 75-98); e (iv) termo de adesão à sociedade por conta de participação (fls. 99/100).

⁷ O Processo Administrativo CVM nº RJ2015/1951 foi instaurado para apurar a existência de possível irregularidade nas ofertas de oportunidades de investimento relacionadas a alguns empreendimentos, entre eles o Empreendimento, e alguns dos documentos obtidos nesse contexto foram juntados aos autos deste PAS (fl. 108).

⁸ Art. 20. O ofertante deverá dar conhecimento da suspensão ou do cancelamento aos investidores que já tenham aceitado a oferta, facultando-lhes, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o quinto dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação.

Parágrafo único. Terão direito à restituição integral dos valores, bens ou direitos dados em contrapartida aos valores mobiliários ofertados, na forma e condições do Prospecto:

I - todos os investidores que já tenham aceitado a oferta, na hipótese de seu cancelamento; e

II - os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto no caput.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

7. Em resposta protocolada em 10.07.2015 (fls. 178-180), a EHD enviou comprovantes da suspensão da utilização de materiais publicitários que promoviam as vendas dos CICs (*outdoors*, plantão físico de vendas, etc.) e cópia da página da internet do Empreendimento na qual constava comunicado aos investidores informando sobre a suspensão da oferta e a possibilidade de revogação à sua aceitação até o quinto dia útil posterior à publicação do comunicado. Em sua resposta, a EDH também informou que, até aquela data, trinta e três investidores haviam adquirido os CICs e solicitou o prazo de até sessenta dias para apresentar todos os documentos constantes da Deliberação CVM nº 734/2015.

8. Seguiram-se, na sequência, trocas de ofício entre a SRE e a EHD, nas quais a área técnica solicitou o cumprimento de uma série de exigências relacionadas ao procedimento previsto no art. 20 da Instrução CVM nº 400/03, bem como das demais providências necessárias para sanar as irregularidades da oferta⁹. Essas interações se mantiveram ao longo de 2015¹⁰ e, em 24.10.2017, a SRE enviou os Ofícios nº 167/2017 (fls. 457/458) e nº 168/2017 (fls. 459/460) solicitando novamente aos administradores da Tradeinvest e da Atlantica esclarecimentos acerca da oferta irregular dos CICs relacionados ao Empreendimento acompanhados das informações e documentos que julgassem necessários.

9. A Atlantica protocolou seus esclarecimentos em 13.11.2017 (fls. 472-479) alegando a inexistência de qualquer responsabilidade de sua parte ou de seus administradores, fundamentando-se, essencialmente, nos seguintes argumentos:

- i. Luiz Rosano e Rafael Guaspari se desligaram do quadro de administradores da Atlantica em 29.10.2015 e não estariam envolvidos com a oferta de CICs relacionados ao Empreendimento, não tendo sequer conhecimento sobre este assunto;
- ii. celebrou com a Tradeinvest em 24.11.2011 contrato por meio do qual se responsabilizou a realizar a administração do Empreendimento, de modo que somente passaria a ter qualquer contato ou relação com os eventuais adquirentes das unidades habitacionais após a entrega da obra do Empreendimento pela Tradeinvest;

⁹ Coforme, por exemplo, Ofícios nº 503/2015 (fl. 193), nº 526/2015 (fl. 196), nº 540/2015 (fls. 244/245), nº 565/2015 (fl. 258) e as correspondentes respostas protocoladas pela EHD (fls. 240-242 e fls. 247/248).

¹⁰ Nesse contexto, a EHD encaminhou à CVM os comprovantes das correspondências enviadas aos adquirentes concedendo-lhes a possibilidade de revogar a aceitação da oferta (fls. 282-369), forneceu informações a respeito dos distratos a serem firmados com quatro dos investidores (fls. 381, 379 e 382/383), bem como a lista de adquirentes e as datas de aquisição das unidades (fls. 443/444).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

iii. nos termos de referido contrato, inexistiria atuação por parte da Atlantica na venda das unidades, função atribuída exclusivamente à Tradeinvest, não sendo portanto de seu conhecimento e nem de seus administradores o conjunto de instrumentos contratuais ofertados publicamente associados ao Empreendimento;

iv. o Colegiado da CVM já havia reconhecido a ausência de responsabilidade da Atlantica no âmbito da oferta de contratos de investimento coletivo relacionados a outro empreendimento hoteleiro¹¹; e

v. independentemente da ausência de responsabilidade, era de seu conhecimento que a Tradeinvest obteve a dispensa de registro para comercialização dos CICs relativos ao Empreendimento¹².

10. A Tradeinvest, nos esclarecimentos prestados à CVM em 20.11.2017 (fls. 485-486), também alegou que não seria responsável pela infração imputada pela SRE, uma vez que:

i. não foi a ofertante dos CICs relacionados ao Empreendimento, função desempenhada pela EHD, proprietária do imóvel em que o Empreendimento foi construído; e

ii. figurou nos contratos de compra e venda das unidades hoteleiras “*por uma questão de Marketing, já que (...) era quem efetivamente detinha o contrato de parceria com a Bandeira Comfort e, além disso, era a parceira da empresa EHD no empreendimento*”.

III. Acusação

11. Depois de analisar os documentos da oferta e a proposta de investimento ofertada pela Tradeinvest, EHD e Atlantica, a SRE concluiu estarem presentes todas as características de CICs, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76¹³. Identificou, assim, que o

¹¹ A Atlantica referiu-se à decisão proferida em 19.09.2017, referente ao Processo Administrativo CVM SEI nº 19957.009101/2017-21, por meio da qual o Colegiado entendeu que não havia nos autos indícios suficientes que demonstrassem a efetiva participação da Atlantica na oferta irregular do empreendimento hoteleiro Órion Complex – Hotel.

¹² A dispensa de registro da oferta dos CICs relacionados ao Empreendimento foi concedida pela SRE em 05.10.2017 por meio do Ofício nº 587/2017 (Processo Administrativo SEI nº 19957.006914/2016-89).

¹³ Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...)

IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

investimento era coletivo na medida em que foi oferecido indistintamente ao público em geral, foi formalizado por um conjunto de contratos¹⁴ e ofertado por meio de sites na internet (fl. 2, fls. 101-107 e fls. 156-171) e em *outdoors* (fl. 173), prometendo aos investidores remuneração resultante de esforço de terceiros (no caso, a operadora hoteleira).

12. Na sua análise, e com base nas informações fornecidas pela EHD (fls. 443-446), a Acusação identificou, ainda, que as unidades foram comercializadas nas seguintes datas:

Data	CICs comercializados
Até 12.12.2013	8
Entre 13.12.2013 até jan/2014	0
Fev/2014	8
Mar/2014	1
Abr/2014 até out/2014	0
Nov/2014	18
Dez/2014	4
Jan/2015	5
Fev/2015	0
Mar/2015	4
Abr/2015 até out/2015	0
Nov/2015	1
Dez/2015	1
Total	50

13. Com isso em vista, a SRE concluiu ter restado caracterizada a oferta pública irregular de valores mobiliários, mesmo após a divulgação do Alerta ao Mercado no site da CVM em 12.12.2013¹⁵ e após o envio do Ofício nº 123/2015 e da publicação da Deliberação CVM nº 734/2015, respectivamente em 06.03.2015 e 17.03.2015¹⁶.

14. Quanto à autoria da infração, concluiu pela responsabilidade: (i) da Tradeinvest por figurar como “*Incorporadora*” no Acordo Comercial (fl. 398) e no Contrato de SCP (fl. 418) e por ter sido qualificada como “*Ofertante*” na Deliberação CVM nº 737/2015¹⁷; (ii) da EHD por

¹⁴ A área técnica indicou que os CICs relacionados ao Empreendimento eram compostos por quatro contratos principais: (i) Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda”) (fls. 129-152); (ii) Acordo Comercial para Administração de Empreendimento Condo-Hoteleiro, celebrado em 04.11.2011 (“Acordo Comercial”) (fls. 398-407); (iii) Minuta de Instrumento Particular de Contrato de Serviços de Administração Condominial (“Contrato de Administração”) (fls. 408-417); e (iv) Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (“Contrato de SCP”) (fls. 418-428).

¹⁵ A SRE apontou que 42 unidades teriam sido comercializadas depois dessa data.

¹⁶ A SRE apontou que 6 unidades teriam sido comercializadas depois desses eventos.

¹⁷ Trata-se de *stop order* editada em face da Tradeinvest e de seus administradores ora acusados por conta de oferta de oportunidades de investimento relacionada a vários empreendimentos, dentre eles o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

figurar como “*Vendedora*” no Contrato de Compra e Venda (fl. 130) e por ter sido qualificada como “*Incorporadora*” do Empreendimento no Registro de Imóveis (fls. 18/19); (iii) da Atlantica por figurar como “*Administradora*” no Contrato de Compra e Venda (fls. 133/134), no Acordo Comercial (fl. 398), no Contrato de Administração (fl. 408) e no Contrato de SCP (fl. 418).

15. Além disso, na visão da Acusação, Lourenço Caliento Gonçalves¹⁸, Bernardo Caliento Gonçalves, Sebastião Sussai¹⁹, Eduardo Domingues²⁰, Luiz Carlos Rosano e Rafael Guaspari²¹, administradores da Tradeinvest, EHD e Atlantica, também deveriam ser responsabilizados, nos termos do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03²².

16. Por todo o exposto, a SRE propôs responsabilizar os Acusados pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma instrução. Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, a Acusação sugeriu o envio de comunicação ao Ministério Público Federal.

IV. Manifestação da PFE

17. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu restarem atendidos os requisitos previstos nos incisos do art. 6º, bem como o disposto no *caput* do art. 11, todos da Deliberação CVM nº 538/08 (doc. SEI nº 0407447). A PFE apenas ressaltou que a comunicação dos fatos objeto deste PAS, na forma do art. 26 da Lei nº 7.492/86, deveria ter sido feita ao Ministério Público Federal e não ao Ministério Público

Empreendimento, sem prévio registro ou dispensa de registro. Referida *stop order* resultou das apurações conduzidas no Processo Administrativo CVM nº RJ2015/1951.

¹⁸ A SRE considerou o fato de que Lourenço Caliento Gonçalves aparece como representante da Tradeinvest no Acordo Comercial (fl. 398), no Contrato de Administração e no Contrato de SCP.

¹⁹ A SRE considerou o fato de que Sebastião Sussai e Bernardo Caliento Gonçalves foram qualificados como “*Ofertantes*” na Deliberação CVM nº 737/2015.

²⁰ A SRE considerou o fato de que Eduardo Domingues aparece como representante da EHD no Contrato de Compra e Venda (fl. 129).

²¹ A SRE considerou o fato de que Luiz Rosano e Rafael Guaspari aparecem como representantes da Atlantica no Acordo Comercial (fl. 406), no Contrato de Administração e no Contrato de SCP.

²² Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Estadual. Esta sugestão foi acatada e refletida na versão final do termo de acusação, acima relatado.

V. Defesa dos Acusados

18. EHD e Eduardo Domingues apresentaram defesa conjunta, bem como Tradeinvest e Sebastião Sussai. Atlantica, Luiz Rosano e Rafael Guaspari apresentaram defesas individuais e Lourenço Caliento Gonçalves e Bernardo Caliento Gonçalves não apresentaram defesa até a presente data.

V.1. Razões de defesa de EHD, Eduardo Domingues, Tradeinvest e Sebastião Sussai

19. Por serem idênticas, as defesas conjuntas apresentadas por EHD e Eduardo Domingues (doc. SEI nº 0459572) e por Tradeinvest e Sebastião Sussai (doc. SEI nº 0465813) serão tratadas como uma única defesa.

20. Preliminarmente, a defesa sustentou que o termo de acusação seria inepto por ter se fundamentado em análise do Empreendimento que, em tese, teria sido realizada pela CVM em 2008, data em que o Empreendimento sequer existia²³. Ademais, aduziu a defesa que houve cerceamento do direito de defesa dos acusados por não terem tido acesso à decisão do Colegiado da CVM proferida em 22.01.2008 no âmbito do Processo CVM nº RJ2007/11593, que teria sido “*a pilastra que sustentou o termo de acusação*”.

21. Quanto ao mérito, a defesa alegou essencialmente que inexistiria conduta típica passível de qualquer condenação dos acusados, uma vez que, à época em que foram comercializadas as unidades do Empreendimento, tais ofertas não eram regulamentadas pela CVM e “*não havia qualquer deliberação da CVM aduzindo que aqueles tipos contratuais enquadrar-se-iam em contratos de investimento coletivo*”. Por essa razão, a CVM não poderia punir os acusados por terem deixado de cumprir regras que não existiam à época dos fatos.

22. Subsidiariamente, a defesa pleiteou a aplicação da penalidade mínima aos acusados em virtude da primariedade de suas condutas e por não existir, quando da comercialização das unidades, regulamentação incontroversa da CVM sobre o tema. Ao fim, a defesa protestou provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas.

²³ Na visão da defesa, ao referir-se, no parágrafo 58 do termo de acusação, à decisão do Colegiado da CVM proferida em 22.01.2008 no âmbito do Processo CVM nº RJ2007/11593, a SRE teria indicado que analisou a proposta de investimento objeto deste PAS naquela ocasião, o que não deveria prosperar porque, naquela época, o Empreendimento sequer existia ou teria sido idealizado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

V.2. Razões de defesa da Atlantica (doc. SEI nº 0467275)

23. Pleiteando o afastamento da responsabilidade da Atlantica, a defesa alegou que, nos termos do Acordo Comercial celebrado com a Tradeinvest, a Atlantica era responsável por “questões de caráter estritamente hoteleiras e operacionais”, de modo que sua função seria desempenhada somente “a partir da abertura do Empreendimento ao público”, “sendo a EHD a única responsável pelas obrigações relacionadas à comercialização de unidades hoteleiras”²⁴. Por essas razões, não poderia ser enquadrada no conceito de ofertante dos CICs.

24. Afirmou a defesa, ainda, que a participação da Atlantica como sócia ostensiva do Contrato de SCP teria como objetivo melhorar a eficiência financeira do projeto, não descaracterizando sua atuação como prestadora de serviços de administração hoteleira, desvinculados da comercialização dos CICs. Segundo a defesa, a remuneração atribuída à Atlantica, pré-estabelecida e desassociada das vendas das unidades imobiliárias, comprovaria essa tese.

25. Sustentou, por fim, que o alargamento do conceito de “ofertante” estabelecido pela Deliberação CVM nº 734/2015 criaria obrigações adicionais àquelas previstas pela Lei nº 6.385/76, tornando referido conceito nulo de pleno direito. E, subsidiariamente, pleiteou que eventual penalidade fosse atenuada em vista da conduta colaborativa da Atlantica ao longo do processo, da ausência de dano ou prejuízo aos investidores ou ao mercado em geral²⁵ e da obtenção da dispensa de registro da oferta em questão.

V.3. Razões de defesa de Luiz Rosano e Rafel Guaspari

26. Por serem idênticas, as defesas apresentadas por Luiz Rosano (doc. SEI nº 0474677) e Rafael Guaspari (doc. SEI nº 0474694) serão tratadas como uma única defesa.

27. Os argumentos trazidos pela defesa são similares àqueles apresentados pela Atlantica, especialmente no que diz respeito à atuação desta última na prática de atos de distribuição dos CICs relativos ao Empreendimento. Dessa forma, a defesa alegou que a ausência de responsabilidade ou de nexos entre as supostas irregularidades e a conduta da Atlantica seria igualmente aplicável aos seus administradores.

²⁴ Para corroborar essa tese, a defesa fez referências às cláusulas 4.2.A.1 e 10.1, especialmente item b(ii), do Acordo Comercial.

²⁵ Nesse sentido, a defesa sustentou que grande parte dos documentos exigidos pela Deliberação CVM nº 734/2015 estavam disponíveis ao público antes da concessão da dispensa de registro da oferta.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

28. Também afirmou que nenhuma conduta teria sido especificamente imputada aos administradores, de modo que a sua responsabilização se daria simplesmente em função de serem “presentantes” da Atlantica e por tê-la representado na assinatura dos documentos relativos ao Empreendimento. Nesse sentido, a defesa enfatizou que os acusados não poderiam ser responsabilizados por atos regulares de gestão, visto que teriam agido com diligência e boa-fé. E, por prever a lei societária a responsabilidade subjetiva dos administradores, o êxito da tese acusatória demandaria a presença de ato culposo ou doloso por parte dos acusados.

29. Por fim, alegaram os administradores que, devido aos cargos que ocupavam e às regras contratuais da sociedade, não poderiam assinar os contratos relacionados ao Empreendimento de forma isolada, de modo que não teriam como definir individualmente as diretrizes da sociedade. Logo, as supostas irregularidades imputadas decorreriam de situações em que a atuação de cada administrador se deu de forma conjunta com outro diretor, observando-se a boa-fé e a legislação.

VI. Proposta de termo de compromisso e distribuição do processo

30. Atlantica, Luiz Rosano e Rafael Guaspari apresentaram propostas individuais de termo de compromisso (docs. SEI nº 0495744, 0523575 e 0523591, respectivamente), mas, em 10.09.2018, manifestaram desinteresse na celebração dos respectivos compromissos, desistindo das propostas formuladas (docs. SEI nº 0595914, 0623871 e 0623880).

VII. Distribuição do processo

31. Em reunião do Colegiado realizada em 31.07.2018, fui sorteado relator do presente processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.



Marcelo Barbosa

Presidente Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SEI 19957.011093/2017-83 (RJ 2017/5471)

Reg. Col. nº 1098/18

Acusados:

Tradeinvest – Investimento e Desenvolvimento S.A.

E.H.D. Construção e Incorporação Ltda.

Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.

Lourenço Caliento Gonçalves

Sebastião Sussai

Bernardo Caliento Gonçalves

Eduardo Henrique Domingues

Luiz Carlos Rosano

Rafael Guaspari Neto

Assunto:

Apurar a responsabilidade do operador e incorporador hoteleiro, bem como de seus administradores, por realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Relator:

Presidente Marcelo Barbosa



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Voto

I. Objeto

1. O objeto deste PAS¹ é apreciar a responsabilidade de duas incorporadoras, de uma operadora e de seus respectivos administradores pela oferta irregular de CICs relacionados ao Empreendimento.

II. Materialidade da infração

2. Entendo serem suficientes os elementos reunidos pela Acusação para demonstrar a materialidade da irregularidade apurada neste PAS. Os CICs enquadram-se no conceito de valor mobiliário previsto pelo inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76, uma vez que oferecem oportunidade de investimento indistintamente ao público em geral e geram direito de remuneração resultante dos esforços empreendidos por terceiros, notadamente a operadora hoteleira. A oferta dos CICs ao público foi feita por meio de *websites*² e *outdoors*³, os quais continham as características gerais do investimento oferecido, a forma de investir e a descrição dos rendimentos a que os investidores fariam jus.

3. Demonstrada a materialidade da infração, examinarei a responsabilidade dos acusados em função da individualização de suas condutas conforme proposto pela SRE no termo de acusação⁴.

III. Análise da responsabilidade da operadora e de seus administradores

4. A Acusação imputou responsabilidade à Atlantica por considerá-la, na qualidade de operadora hoteleira do Empreendimento, ofertante dos CICs em conjunto com as incorporadoras EHD e Tradeinvest. Igualmente, a acusação se dirige aos administradores que representaram a

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.

² Constam dos autos cópias da página da internet “www.comfortamericana.com.br” que anunciava o investimento nos seguintes termos: “*O Comfort Americana é o primeiro hotel de bandeira internacional na cidade, com o objetivo de ser comercializado, oferecendo 244 unidades autônomas e escritura definitiva, aos potenciais investidores. É o chamado Condo-Hotel, investimento de sucesso comprovado no mundo todo e com forte penetração agora no Brasil, ou seja é um empreendimento imobiliário com estrutura e função hoteleira, onde o investidor tem 2 rendimentos: a valorização do imóvel e a participação no rateio mensal em tudo que é comercializado pelo hotel (quartos, Centro de Convenções e Eventos, Restaurante, Bar, Lavanderia, Estacionamento, etc.)*” (fl. 102).

³ A SRE identificou a oferta do investimento por meio de *outdoor* que continha o seguinte anúncio: “*Já pensou em investir no mercado hoteleiro? É sólido, inteligente e rentável*” (fl. 173).

⁴ Nos termos dos parágrafos 63 a 79 do termo de acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Atlantica nos instrumentos que formalizaram o investimento no Empreendimento, a saber, o Acordo Comercial, o Contrato de Administração e o Contrato de SCP.

5. Início a análise a partir da conduta da operadora hoteleira porque, desde a decisão proferida em 28.08.2018 no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2017/2225, o Colegiado construiu o entendimento, reiterado em decisões posteriores⁵, de que as atividades ordinariamente desempenhadas pelas operadoras hoteleiras em ofertas públicas de contratos de investimento coletivo relacionados a empreendimentos hoteleiros não correspondem a verdadeiros atos de distribuição, nos termos da regulamentação aplicável⁶.

6. Assim, embora tenha reconhecido o papel-chave das operadoras no contexto dessas ofertas, já que são as responsáveis pela administração do negócio quando em funcionamento e, sobretudo, pelas atividades tendentes a gerar os rendimentos a que farão jus os investidores, o Colegiado concluiu ser inadequado condenar operadoras hoteleiras por ofertas de distribuição de valores mobiliários realizadas de forma irregular nas quais tenham se limitado a exercer as atribuições que lhe são próprias e que são alheias aos esforços de oferta.

7. Esse posicionamento, aliás, é coerente com postura que já vinha sendo adotada pelo Colegiado ao menos desde 2017, quando se decidiu que as operadoras hoteleiras não deveriam ser incluídas nas *stop orders* relativas a ofertas irregulares, salvo se existissem indícios suficientes de sua efetiva participação nos esforços da oferta irregular⁷.

8. Deve-se esclarecer, porém, em linha com o exposto pelo Diretor Gustavo Gonzalez no voto que proferiu no PAS CVM nº RJ2017/2225 antes referido, que manifestações anteriores da CVM atribuíram às operadoras hoteleiras o *status* de coofertante⁸ e estas vinham sendo incluídas pela área técnica no rol de acusados em processos sancionadores, como, aliás, ocorre

⁵ Conforme PAS CVM nº RJ2017/2225, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 28.08.2018; PAS CVM nº RJ2018/324, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 30.10.2018; e PAS CVM nº RJ2017/4412, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 30.10.2018.

⁶ Art. 19, §1º, da Lei nº 6.385/76 e art. 3º da Instrução CVM nº 400/03.

⁷ Conforme Processo CVM nº SEI 19957.006895/2017-71 e Processo CVM nº SEI 19957.009101/2017-21, analisados respectivamente em 29.08.2017 e 19.09.2017. O último envolveu a própria Atlantica, oportunidade em que o Colegiado concluiu que, por não haver indícios suficientes de sua efetiva participação na oferta irregular, não seria justificável mantê-la abrangida pela *stop order*.

⁸ Como, por exemplo, o item I, “a” da Deliberação CVM nº 734/2015, que regulava as ofertas de *condo-hotel* até a edição da Instrução CVM nº 602/2018: “*Para fins desta Deliberação, consideram-se: a) ofertantes: a sociedade administradora do empreendimento hoteleiro em conjunto com a sociedade incorporadora ou, na falta desta, a sociedade responsável pela oferta das partes ideais do condomínio geral; (...)*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

neste PAS. Esta postura, contudo, buscou atender a demanda dos próprios operadores hoteleiros⁹, que pretendiam um papel que lhes conferissem legitimidade para interferir no processo de elaboração dos documentos da oferta.

9. Entretanto, ao longo da análise empreendida para regular a realização de ofertas de distribuição de CICs hoteleiros, e considerando a experiência acumulada nos últimos anos nas rotinas de supervisão da CVM sobre essa modalidade de oferta, esse entendimento acabou sendo superado. Como consequência, a Instrução CVM nº 602/18, fruto de processo de detida reflexão por parte desta CVM e de discussão pública, estabeleceu um regime que impõe à operadora os deveres de colaborar no processo de elaboração dos documentos da oferta¹⁰ e prestar contas durante a operação do empreendimento¹¹ sem, contudo, lhe atribuir as responsabilidades que, em regra, cabem apenas àqueles que efetivamente atuam na distribuição pública dos valores mobiliários. Portanto, a edição da citada norma representa um marco importante, e traz maior clareza quanto aos papéis dos diversos agentes envolvidos no desenvolvimento de projeto de condo-hotel financiado por meio de oferta pública de CICs.

10. Não há indícios, neste caso, de que a Atlantica tenha tomado parte nos esforços de venda dos CICs relativos ao Empreendimento. Ao contrário disso, os contratos que formalizam o investimento evidenciam que as atividades desempenhadas pela Atlantica não estavam associadas à distribuição dos CICs hoteleiros¹², relacionando-se exclusivamente às funções de administração e operação hoteleira¹³.

⁹ Os operadores envolvidos nos casos em referência.

¹⁰ Conforme o art. 6º, VI e Anexo 6-VI, que exigem que a operadora revise o Prospecto e o Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira e declare que as informações fornecidas nesses documentos, especificamente relacionadas ao empreendimento hoteleiro e aos riscos a ele associados, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta.

¹¹ Conforme o art. 31, que exige que a operadora, durante a operação do empreendimento, elabore e disponibilize ao público demonstrações financeiras trimestrais e anuais do empreendimento hoteleiro.

¹² A cl. (j.5.2) do Contrato de Compra e Venda é expressa no sentido de que a Atlantica não “*tem qualquer direito de propriedade sobre a(s) unidade(s) autônoma(s)*” ou “*qualquer responsabilidade pelo ‘marketing’ e pela venda da(s) unidade(s) autônoma(s)*” (fl. 134). Além disso, o Contrato de Administração, que estabelece os serviços a serem prestados pela Atlantica no âmbito do Empreendimento definindo seus deveres e atribuições, não contém nenhuma previsão de ingerência da Atlantica na distribuição dos contratos de investimento (fls. 408-415).

¹³ A cl. (j.4.1) do Contrato de Compra e Venda prevê expressamente que o “*objeto social [da Atlantica] será unicamente a exploração do Pool, congregando Unidades Autônomas do empreendimento de ‘CONDO-HOTEL’ no Contrato de Sociedade em Conta de Participação*” (fl. 134) (grifou-se). No mesmo sentido, o considerando (iii) do Acordo Comercial estabelece que a Tradeinvest deseja que a Atlantica



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

11. Note-se, ainda, que, em nenhum dos documentos reunidos nos autos, a Atlantica figura como proprietária do imóvel vinculado ao Empreendimento ou como vendedora das unidades autônomas. Não teve, tampouco, qualquer participação ou ingerência na adoção das providências para suspender a oferta em questão nos termos requeridos pela área técnica¹⁴, inclusive no cumprimento do procedimento previsto no art. 20 da Instrução CVM nº 400/03. Aliás, as interações junto aos adquirentes das unidades autônomas foram sempre feitas pela EHD, tendo a Atlantica permanecido alheia a esse processo.

12. Tampouco há contraindícios que infirmem as alegações trazidas pela operadora no sentido de que não teve qualquer envolvimento na venda das unidades autônomas do Empreendimento, inclusive por meio do *website* do Empreendimento¹⁵, visto que era a EHD a responsável por seu gerenciamento. Na consulta que a Acusação fez a esse *website*, a Atlantica estava descrita como a “*responsável pela administração do hotel, assim como pela divisão e repasse dos lucros para os proprietários da unidade*” (fl. 105), o que corrobora a ausência de vínculo entre suas atividades e os esforços de venda das unidades autônomas ao público investidor.

13. Por não ter identificado qualquer ato de distribuição dos CICs hoteleiros por parte da Atlantica, e diante do posicionamento prevalecente neste Colegiado, que reflete a recente regulamentação sobre o tema (Instrução CVM nº 602/18), não vejo como responsabilizá-la, tampouco seus administradores, pela condução de oferta pública irregular dos CICs relativos ao Empreendimento.

IV. Análise da responsabilidade das incorporadoras e de seus administradores

14. Inicialmente, indefiro o pedido de produção de provas formulado pelas defesas da EHD, Tradeinvest, Eduardo Domingues e Sebastião Sussai¹⁶. Trata-se de pedido genérico que,

“(1) a auxilie, com relação a questões de caráter estritamente hoteleira operacional, na formação do Condo-Hotel, para que ele atenda aos padrões da Rede à qual pertence a Administradora [Atlantica]; e (2) se proponha a fazer tanto a administração condominial do Condo-Hotel quanto a exploração hoteleira de suas facilidades, exercendo portanto todas as atividades peculiares ao funcionamento do próprio Condo-Hotel, e assim explorando tanto suas áreas comuns quanto as unidades autônomas integrantes do sistema associativo de locações que será formado no Condo-Hotel, doravante denominado simplesmente ‘Pool’” (fl. 398) (grifou-se).

¹⁴ Conforme Ofício nº 397/2015.

¹⁵ A defesa apontou o *website* “<http://www.comfortamericana.com.br/investimento.php>”.

¹⁶ Protestaram as defesas “*provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

consoante jurisprudência pacífica desta CVM¹⁷, não merece ser acolhido. Também afastos os argumentos sobre a inépcia do termo de acusação e o cerceamento do direito de defesa das incorporadoras e de seus administradores.

15. A defesa equivoca-se ao interpretar que a SRE teria analisado a proposta de investimento objeto deste PAS em 22.01.2008, por ocasião do julgamento do Processo CVM nº RJ2007/11593¹⁸. Este processo foi referido pela área técnica no termo de acusação apenas para indicar um dos vários precedentes em que o Colegiado da CVM analisou os requisitos do inciso IX do art. 2º da Lei n. 6.385/76 com o objetivo de apurar se o título a que dizia respeito aquele caso¹⁹ enquadrava-se no conceito de valor mobiliário. Não apresenta, assim, qualquer relação com os fatos objeto deste PAS, cuja análise teve início em 04.03.2015, a partir da instauração do Processo Administrativo CVM nº RJ2015/1869.

16. O argumento relativo ao cerceamento do direito de defesa, que teria decorrido do fato de não ter sido concedido aos acusados acesso à decisão do Colegiado no âmbito do Processo CVM nº RJ2007/11593, também é inconvincente. Esta decisão, assim como todas as demais proferidas pelo Colegiado da CVM em sede sancionadora e não sancionadora, encontra-se disponível ao público em geral no site da autarquia, que pode ser acessado por qualquer indivíduo, sem restrições.

17. Adentrando no mérito das condutas ora apreciadas, a SRE propôs a responsabilização da EHD, na qualidade de incorporadora, por considerá-la ofertante dos CICs, visto que figura como “*Vendedora*” no Contrato de Compra e Venda (fl. 129) e foi qualificada como “*Incorporadora*” do Empreendimento no Registro de Imóveis (fls. 18/19).

18. Não há dúvidas sobre a realização de atos de distribuição pública dos CICs pela EHD. Afora os elementos trazidos pela Acusação, há que se considerar que a EHD identificou-se como incorporadora em uma série de correspondências trocadas com a SRE²⁰ e adotou todas as

¹⁷ Conforme PAS CVM nº RJ 2014/13977, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 03.04.2018 e PAS CVM nº RJ 2015/2666, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 13.09.2016.

¹⁸ Na visão da defesa, ao referir-se, no parágrafo 58 do termo de acusação, à decisão do Colegiado da CVM proferida em 22.01.2008 no âmbito do Processo CVM nº RJ2007/11593, a SRE teria indicado que analisou a proposta de investimento objeto deste PAS naquela ocasião, o que não deveria prosperar porque, naquela época, o Empreendimento sequer existia ou teria sido idealizado.

¹⁹ Tratava-se de cédulas de crédito bancário.

²⁰ Fls. 8-10 e fls. 178-180.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

providências para suspender a oferta nos termos exigidos pela área técnica, realizando todas as interações junto aos adquirentes das unidades autônomas²¹, o que a caracteriza como ofertante.

19. Com relação à Tradeinvest, a Acusação lhe imputou responsabilidade por também considerá-la incorporadora do Empreendimento²² por figurar como tal no Acordo Comercial (fl. 398) e no Contrato de SCP (fl. 418), bem como por ter sido qualificada como “Ofertante” na Deliberação CVM nº 737/2015 (“*Stop Order*”), editada no âmbito do Processo Administrativo CVM nº RJ2015/1951²³.

20. Como a Tradeinvest não é parte do Contrato de Compra e Venda – o que mitigaria possíveis questionamentos a respeito da sua atuação como ofertante –, entendendo necessário para a caracterização de sua autoria avaliar, a partir dos elementos assinalados pela Acusação e constantes dos autos, se efetivamente praticou atos de distribuição pública dos CICs hoteleiros relativos ao Empreendimento.

21. Nesse sentido, noto que o Acordo Comercial, que estabeleceu as normas e condições indispensáveis para que a Tradeinvest construísse o Empreendimento de acordo com os padrões internacionais da Atlantica e com as especificações técnicas da marca “*Comfort*”, de fato descreve a Tradeinvest como incorporadora do Empreendimento (considerando “i”) e lhe atribui a função de “*comercializar junto a terceiros (os “Condôminos”) as respectivas unidades autônomas e partes da fração ideal do Condo-Hotel*” (considerando “ii”). Além disso, algumas cláusulas fazem referência expressa à atividade de venda²⁴ e comercialização²⁵ das unidades autônomas a ser realizada pela Tradeinvest, reforçando sua atuação como ofertante.

²¹ Foi a EHD quem comunicou os adquirentes de unidades autônomas sobre a suspensão da oferta dos CICs determinada pela SRE, bem como a possibilidade de distratar as aquisições já realizadas.

²² Apesar de entender que a EHD era de fato a incorporadora, a SRE concluiu que a Tradeinvest também assumiu esse papel no Acordo Comercial (parágrafo 15 do termo de acusação).

²³ Conforme exposto no relatório que acompanha este voto, trata-se de *stop order* editada em face da Tradeinvest e de seus administradores ora acusados por conta de oferta de oportunidades de investimento relacionada a vários empreendimentos, dentre os quais o Empreendimento, sem prévio registro ou dispensa de registro.

²⁴ Conforme cláusula 8.2: “*Todo e qualquer material a ser distribuído pela Incorporadora [Tradeinvest], para a divulgação do Condo-Hotel e venda de suas unidades autônomas, contendo a Marca, deverão ser prévia e expressamente aprovados pelo departamento de marketing da Administradora, a fim de garantir a homogeneidade de sua identidade visual e o reconhecimento da imagem no mercado*” (grifou-se).

²⁵ Conforme cláusula 10.4: “*Caso a Incorporadora [Tradeinvest] em decorrência de retração do mercado não obtenha êxito no lançamento do negócio e na comercialização das unidades este contrato será extinto, na modalidade distrato, sem ônus para qualquer das partes*” (grifou-se).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

22. Apesar de não conter dispositivos semelhantes, o Contrato de SCP qualifica a Tradeinvest como “*incorporadora*”, o que, embora seja um aspecto essencialmente formal, reflete o previsto pelo Acordo Comercial corroborando a conclusão de que cabia a este agente realizar esforços de venda dos contratos de investimento. Também respalda esse entendimento a identificação pela SRE, na apuração realizada no Processo Administrativo CVM nº RJ2015/1951, de que a Tradeinvest estaria ofertando investimento relacionado ao Empreendimento em seu *website*, resultando na edição da *Stop Order*.

23. Há, por fim, um fator adicional que, a meu ver, robustece a atuação da Tradeinvest como ofertante. Trata-se do Instrumento Particular de Acordo Empresarial para Criação e Instalação de Empreendimento Imobiliário Hoteleiro na Cidade de Americana/SP (“Acordo Empresarial”) celebrado entre a Tradeinvest e a C.R.I. em 16.02.2012 (fls. 429-434). Este instrumento, que teve como propósito estabelecer as bases da parceria entre essas empresas segundo a qual a Tradeinvest ficaria responsável pela estruturação do Empreendimento²⁶, contém referências expressas aos esforços de venda que seriam empreendidos tanto pela C.R.I. quanto pela Tradeinvest²⁷, indicando que cabiam a essas empresas a prática de atos de distribuição pública dos CICs.

24. Esse conjunto de fatores permite concluir que, ao menos na qualidade de parte do Acordo Comercial, cabia à Tradeinvest realizar atos de distribuição pública, o que autoriza seu enquadramento como ofertante para fins da responsabilidade que a SRE lhe pretende atribuir neste PAS.

²⁶ Por meio do Acordo Empresarial a Tradeinvest comprometeu-se a disponibilizar seu “know-how” para o desenvolvimento do Empreendimento, enquanto a C.R.I. assumiu a obrigação de disponibilizar os lotes dos imóveis de que era titular para implantação do Empreendimento.

²⁷ Conforme cláusulas 7.1 e 10º do Acordo Empresarial: “7.1 – *Comprometem-se e obrigam-se as Partes, na hipótese de venda ou transferência, comercialização, como também transferência dos direitos das suas unidades autônomas* já devidamente partilhadas, respeitar os valores mínimos e as condições máximas de parcelamento para a venda das unidades autônomas definidas de comum acordo, valor este que deverá ser coerente com a realidade do mercado local na época da venda, quando então as Partes deverão oportunamente confeccionar uma tabela de comercialização a qual deverá ser por ambos respeitada e seguida em sua totalidade, de modo a não criarem procedimentos particulares gerando concorrência entre si, evitando-se assim que o empreendimento perca credibilidade perante o público” e “10º - As Partes ajustam que poderão prometer, ceder ou transferir os direitos e obrigações de que ora se investem, aos subscritores de unidades autônomas do futuro edifício, relativamente à área de terreno que a ela seja atribuída, assim como o custo da construção das unidades referidas na Cláusula Sexta deste instrumento, com a expressa anuência por escrito da Parte Contrária, condicionada a efetivação da transferência definitiva desses direitos à entrega das unidades acima referidas, inteiramente concluídas na data adiante pactuada e conforme memorial descritivo e plantas aprovadas pelos poderes públicos competentes” (grifou-se).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

25. Ainda sobre esse ponto, entendo necessário esclarecer que, embora conste dos autos que a Tradeinvest celebrou com a EHD o distrato do Acordo Empresarial em 19.06.2015 (fls. 435-439), isso não afasta sua atuação como ofertante dos CICs, visto que o Acordo Comercial seguiu em vigor até 20.07.2016, quando a Tradeinvest formalizou a cessão de todos os direitos e obrigações dele decorrentes à EHD (fls. 442/443)²⁸.

26. Com relação às pessoas físicas, Eduardo Domingues, à época dos fatos, era sócio e compunha a administração da EHD²⁹, tendo, no exercício desta função, a representado no Contrato de Compra e Venda (fl. 129). Sebastião Sussai, Bernardo Caliento Gonçalves e Lourenço Caliento Gonçalves também eram administradores da Tradeinvest³⁰, tendo este último a representado no Acordo Comercial (fl. 398) e nos seus anexos. Resta incontroverso, portanto, que cabia a eles a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações impostas às incorporadoras pela Instrução CVM nº 400/03, nos termos do seu art. 56-B.

27. Verificados os papéis atribuídos à EHD, Tradeinvest e a seus administradores no contexto da oferta, passo a analisar o argumento da defesa de que a conduta desses acusados não seria passível de qualquer condenação, uma vez que, à época em que foram comercializadas as unidades do Empreendimento, tal modalidade de oferta não era regulamentada pela CVM e *“não havia qualquer deliberação da CVM aduzindo que aqueles tipos contratuais enquadrar-se-iam em contratos de investimento coletivo”*.

28. Enfrento esse ponto no exame que farei das responsabilidades da EHD, Tradeinvest e de seus administradores em vista dos marcos temporais segundo os quais é possível aferir o grau de assimilação, pelos agentes que atuam no mercado “condo-hoteleiro”, do posicionamento da CVM acerca da natureza dessa categoria de ofertas e, a partir disso, determinar sua sujeição às normas e às penalidades relativas ao registro e dispensa de registro de ofertas públicas.

²⁸ Quanto a isso, vale ressaltar que apesar de a Tradeinvest ter manifestado sua intenção de ceder seus direitos no Acordo Comercial à EHD por meio de notificação extrajudicial enviada em 30.09.2015 (fls. 441), foi apenas em 20.07.2016 que a cessão foi formalizada por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações do Acordo Comercial para Administração de Empreendimento Condo-Hoteleiro e seus Anexos.

²⁹ Conforme Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social da EHD juntado como anexo da defesa desta incorporadora (doc. SEI nº 0459572).

³⁰ Conforme ata da 6ª Assembleia Geral Extraordinária da Tradeinvest juntada como anexo da defesa desta incorporadora (doc. SEI nº 0465813) e o Acordo Comercial.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

29. Esses marcos temporais foram estabelecidos pelo Colegiado³¹ e consistem no Alerta ao Mercado divulgado pela CVM em 12.12.2013, ocasião em que a CVM manifestou-se institucionalmente a respeito da caracterização dos empreendimentos “condo-hoteleiros” como contratos de investimento coletivo, e na Deliberação CVM nº 734 editada em 17.03.2015, que definiu o procedimento e os requisitos para obtenção da dispensa de registro dessa modalidade de oferta.

30. Definidos esses eventos, o Colegiado consolidou o entendimento de que: (i) não há como se cogitar da responsabilização dos agentes por atos de distribuição pública de CICs de condo-hotéis sem a obtenção de registro prévio ou de dispensa de registro praticados até a publicação do Alerta ao Mercado³²; (ii) é incontroversa a responsabilização dos ofertantes se tal conduta for praticada após a edição da Deliberação CVM nº 734³³; e (iii) entre esses dois marcos temporais, há um período de incerteza, em que a conduta dos agentes deverá ser analisada à luz das circunstâncias específicas do caso concreto³⁴.

31. Tendo isso em vista e tomando como base as informações disponibilizadas pela EHD e reproduzidas no parágrafo 61 do termo de acusação, é possível constatar que os esforços de venda dos CICs relativos ao Empreendimento se iniciaram antes da concessão de dispensa de

³¹ Conforme o Processo Administrativo SEI nº 19957.004122/2015-99, apreciado em 12.04.2016 e o PAS CVM SEI nº 19957.008081/2016-91, apreciado nas sessões de julgamento realizadas em 10.04.2018 e 07.08.2018.

³² Entendeu-se que, antes dessa data, sobretudo em vista das características específicas do segmento imobiliário (que tradicionalmente mantinha-se alheio ao mercado de valores mobiliários) e do histórico da atuação da CVM no mercado “condohoteleiro” (até o final de 2013, não se identifica qualquer atuação consistente da CVM na fiscalização, punição ou alerta ao mercado em relação a tais ofertas), não era possível assumir que os agentes tivessem assimilado a nova sistemática decorrente da inclusão do contrato de investimento coletivo no rol de valores mobiliários. Assim, em prol dos valores de segurança jurídica, confiança e boa fé, o Colegiado, com razão, decidiu que a inobservância por esses agentes das normas de registro e dispensa de registro incidentes sobre tais ofertas não deve ser passível de penalização.

³³ Isso porque referida Deliberação estabeleceu de forma clara e objetiva as regras sobre dispensa de registro que incidem sobre as ofertas de CICs hoteleiros, não deixando margem para dúvidas acerca da interpretação da CVM sobre o tema.

³⁴ O Colegiado adotou o entendimento, a meu ver equilibrado, de que não é possível exigir dos agentes que atuam no mercado “condo-hoteleiro”, mesmo após a divulgação do Alerta ao Mercado, a assimilação automática da interpretação da CVM a respeito dos CICs hoteleiros e, por conseguinte, submetê-los de forma imediata ao regime legal que incide sobre essas ofertas. Afinal, tratava-se de setor que, até aquele momento, havia permanecido alheio à regulação do mercado de valores mobiliários, fator que se agravou com a ausência de atuação consistente por parte da CVM até a publicação do Alerta ao Mercado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

registro³⁵ e perduraram mesmo após o Alerta ao Mercado e a edição da Deliberação CVM nº 734³⁶, ensejando, inclusive, a suspensão da oferta em 09.06.2015 por meio do Ofício SRE nº 397 (fl. 176).

32. Diante desses fatos, concluo, inicialmente, que houve irregularidade na oferta dos CICs em questão, uma vez que restou configurada a oferta pública de valores mobiliários sem a prévia obtenção de registro ou de dispensa de registro para a referida oferta. Ressalto, porém, que, em linha com o acima exposto, os atos de distribuição verificados antes do Alerta ao Mercado não são passíveis de punição.

33. Observo, ainda, que, conforme consta dos autos, o primeiro ofício da SRE a respeito da possível irregularidade relacionada à oferta dos CICs relativos ao Empreendimento foi enviado aos Acusados em 06.03.2015 (fls. 5-7)³⁷. Antes desta data, não há nos autos qualquer evidência de que EHD e Tradeinvest pudessem ter conhecimento acerca da possibilidade de que suas atividades estivessem sujeitas à regulação do mercado de valores mobiliários e à atuação fiscalizadora e sancionadora desta autarquia.

34. Dessa forma, considerando as nuances que o Colegiado acertadamente reconheceu existirem durante esse período quanto ao grau de assimilação pelos regulados da interpretação da CVM em relação a essa modalidade de ofertas e, por conseguinte, das normas que incidem sobre elas, entendo que os atos de distribuição realizados entre a divulgação do Alerta ao Mercado e o recebimento do Ofício SRE nº 123/2015 tampouco podem ensejar qualquer sanção. Sendo assim, concluo que a atuação irregular dos Acusados resulta dos atos de distribuição por eles realizados a partir do recebimento do referido Ofício, data após a qual foram alienadas, no total, 6 (seis) unidades.

35. Ressalto, por fim, que, em consulta realizada no site da Junta Comercial de São Paulo – JUCESP, constatei que Lourenço Caliento Gonçalves apresentou renúncia ao cargo de diretor

³⁵ A dispensa foi concedida em 05.10.2017 (conforme Processo Administrativo SEI nº 19957.006914/2016-89) enquanto a primeira unidade autônoma foi alienada em 25.04.2012.

³⁶ É possível constatar que os esforços públicos de venda perduraram ao menos até o envio do Ofício SRE nº 397, em 09.06.2015 (fl. 176), oportunidade em que a área técnica afirmou que a oferta ainda estava disponível no *website* do Empreendimento.

³⁷ Ofício nº 123/2015. Vale destacar que, no âmbito do Processo Administrativo CVM nº RJ2015/1951, que resultou na edição da *Stop Order*, o primeiro ofício da SRE à Tradeinvest foi enviado apenas em 09.03.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

da Tradeinvest em 01.12.2014, tendo deixado de compor a administração dessa sociedade³⁸. Por isso, em vista da conclusão acima, e mesmo tendo figurado como representante da Tradeinvest na minuta do Acordo Comercial, não vejo como condená-lo pelos esforços de venda realizados após o Ofício SRE nº 123/2015.

36. Feitas essas ressalvas, passo à dosimetria das penas.

V. Dosimetria

37. Consoante os precedentes recentes sobre o tema³⁹, a fixação das penas será feita em face da oferta realizada e será modulada de acordo com as circunstâncias agravantes e atenuantes do caso concreto.

38. Considero como elemento agravante da conduta dos Acusados o fato de que todas as 6 (seis) unidades comercializadas também foram vendidas após a edição da Deliberação CVM nº 734. Apesar disso, pesa em benefício dos Acusados que 4 (quatro) dessas 6 (seis) unidades foram alienadas apenas nove dias após a edição de referida Deliberação, isto é, em curto espaço de tempo depois das novas regras entrarem em vigor.

39. Com relação às 2 (duas) unidades restantes, embora tenham sido comercializadas após a suspensão da oferta pela área técnica (em 09.06.2015) e a edição da *Stop Order* (em 01.07.2015)⁴⁰, o que acentua a reprovabilidade da conduta dos Acusados, há que se considerar que se tratam de poucas unidades.

40. Por todo exposto, voto:

- i. com fundamento no art. 11, I, da Lei nº 6.385/76, pela condenação da EHD e de seu administrador, Eduardo Domingues, à penalidade de advertência pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03;

³⁸ A carta de renúncia foi devidamente arquivada na JUCESP em 02.02.2015, portanto anteriormente ao Ofício SRE nº 123, de 06.03.2015.

³⁹ Conforme manifestação de voto apresentada pelo Diretor Henrique Machado, e acompanhada pela maioria do Colegiado, no âmbito do PAS CVM nº 19957.008081/2016-91 e o PAS CVM nº RJ2018/324, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 30.10.2018.

⁴⁰ Tais unidades foram vendidas em 26.11.2015 e 31.12.2015 (fls. 443/444).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ii. com fundamento no art. 11, I, da Lei nº 6.385/76, pela condenação da Tradeinvest e de seus administradores, Bernardo Caliento Gonçalves e Sebastião Sussai, à penalidade de advertência pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03;

iii. pela absolvição de Lourenço Caliento Gonçalves, da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03; e

iv. pela absolvição da Atlantica e de seus administradores, Luiz Rosano e Rafael Guaspari, da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.



Marcelo Barbosa

Presidente Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM

Nº SEI 19957.011093/2017-83

RJ2017/5471

Reg. Col. nº 1098/18

Acusados: Tradeinvest – Investimento e Desenvolvimento S.A.
E.H.D. Construção e Incorporação Ltda.
Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.
Lourenço Caliento Gonçalves
Sebastião Sussai
Bernardo Caliento Gonçalves
Eduardo Henrique Domingues
Luiz Carlos Rosano
Rafael Guaspari Neto

Assunto: Apurar a responsabilidade do operador e incorporador hoteleiro, bem como de seus administradores, por realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03.

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Senhor Presidente, com as devidas vênias, peço licença para tecer breves comentários relacionados à efetividade da instauração de Processo Administrativo Sancionador em casos como o presente, no qual foi concedida a dispensa de registro da oferta que, anteriormente, qualificava-se como irregular.

2. Entendo que, uma vez concedida a dispensa de registro da oferta pela área técnica competente, não subsistiria justificativa para a atuação sancionadora da CVM, haja vista que a concessão do registro ou de sua dispensa tem como condição o cumprimento dos procedimentos e requisitos previstos na legislação aplicável, qual seja, a Deliberação CVM nº 734/15.

3. Nesse sentido, concedida a dispensa de registro, é possível aferir que houve o saneamento da oferta irregular, uma vez que tal concessão atesta a outorga do direito de retratação aos adquirentes de CICs ofertados irregularmente e a subsequente reparação ✓



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

dos danos constatados, restando comprovada a boa-fé das ofertantes no desempenho de suas atividades, de modo que concluo pela não atuação sancionadora desta autarquia em hipóteses como a descrita.

4. Cabe ainda mencionar que tal conclusão não se altera com relação às unidades comercializadas antes do registro ou, como no presente caso, de sua dispensa, haja vista que, não obstante o cumprimento dos procedimentos e requisitos regulatórios pertinentes, existia, desde a edição da Deliberação CVM nº 752/16¹, proteção específica aos adquirentes que se encontravam nessa situação, de modo que a dispensa de registro não se restringe somente ao período da oferta realizado após tal concessão, mas à totalidade de unidades comercializadas desde o início da oferta irregular.

5. Por estas razões, e considerando toda a nebulosidade que pairava sobre a qualificação da modalidade de investimento condohoteleiro como valor mobiliário à época do início da oferta em pauta, divirjo da decisão do Presidente Relator, de modo que voto:

- (i) pela absolvição dos acusados E.H.D. Construção e Incorporação Ltda., Tradeinvest – Investimento e Desenvolvimento S.A., Eduardo Domingues, Bernardo Caliento Gonçalves e Sebastião Sussai, quanto à acusação de realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo (“CICs”) hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03.

6. Quanto aos acusados Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda., Lourenço Caliento Gonçalves, Luiz Carlos Rosano e Rafael Guaspari Neto, acompanho o Presidente Relator, nos termos propostos.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

DIRETOR

¹ Tal deliberação alterou alguns dispositivos da Deliberação CVM nº 734/15, introduzindo o direito de retratação.